SEÇÃO II

Das Atribuições dos Membros das Comissões de Procedimentos Administrativos Disciplinares

Art. 35. Compete ao presidente das comissões disciplinares:

I - deliberar, juntamente com os demais membros, acerca das providências e diligências que deverão ser adotadas pela comissão, devendo as deliberações adotadas serem registradas em ata;

II - receber o ato de designação da comissão, tomando conhecimento do teor da denúncia ou representação e ciência de sua designação por escrito;

III - determinar a lavratura do termo de instalação e o início dos trabalhos;

IV - comunicar às autoridades elencadas no art. 28º o início dos trabalhos, local da instalação e horário de funcionamento da comissão;

V - nomear e designar um dos membros da comissão ou outro servidor para secretário;

VI - designar, entre os membros da comissão, seu substituto para eventuais impedimentos;

VII - presidir, dirigir e coordenar os trabalhos da comissão, providenciando o local dos trabalhos e a instalação da comissão;

VIII- verificar a ocorrência de algum impedimento ou suspeição quanto aos membros da comissão e, se positivo, indicar à autoridade competente o motivo impeditivo;

IX - citar o indiciado para apresentar defesa;

X - providenciar a intimação das pessoas envolvidas no evento objeto do fato apurado;

XI - notificar o acusado e o seu procurador, quando houver, para tomar conhecimento da acusação e das diligências programadas;

XII - solicitar a nomeação de defensor dativo, após a lavratura do termo de revelia;

XIII - determinar ou autorizar diligências, vistorias, juntadas de documentos, e quaisquer outras providências consideradas necessárias;

XIV - requisitar técnicos ou peritos, quando necessário;

XV - reunir-se com os demais membros da comissão para a elaboração conjunta da peça de indiciação, se houver, e do relatório final;

XVI - solicitar à autoridade instauradora o afastamento preventivo do acusado;

XVII - denegar os pedidos impertinentes da defesa;

XVIII - determinar a elaboração e o encaminhamento de expedientes;

XIX - fornecer, quando solicitado, os subsídios necessários aos chefes imediatos dos servidores que integrarem sua comissão, para fins de avaliação, informando acerca dos quesitos dispostos no art. 16º;

XX - comunicar à autoridade instauradora a suspensão dos trabalhos da comissão, quando se fizer necessário;

XXI - praticar os demais atos necessários à condução do processo para elucidação dos fatos a serem apurados; e

XXII - encaminhar à autoridade instauradora os autos do processo com o relatório final.

Parágrafo único. O presidente da comissão fica autorizado a subdelegar, total ou parcialmente, aos membros da comissão, as competências ora estabelecidas nos incisos III, IV, XII, XIV, XVIII.

Art. 36. Compete aos membros das comissões apuratórias:

I - atuar como secretário, quando designado;

II - auxiliar e atender às determinações do presidente da comissão;

III - comparecer e participar das reuniões da comissão;

IV - elaborar e encaminhar expedientes;

V - participar de diligências, depoimentos e vistorias;

VI - substituir o presidente nos eventuais impedimentos;

VII - participar dos atos das comissões e assiná-los juntamente com o presidente;

VIII - reunir-se com os demais membros da comissão para elaboração conjunta da peça de indiciação, se houver, e do relatório final;

IX - praticar atos necessários à condução do processo para elucidação dos fatos a serem apurados; e

X - exercer as competências subdelegadas pelo presidente da comissão, conforme o disposto no parágrafo único do art. 35º.

CAPÍTULO IV

DOS RESULTADOS DAS COMISSÕES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES

Art. 37. O Relatório Final deverá ser apresentado dentro do prazo legal, comprovada ou não a existência do fato ou da autoria.

§1º A elaboração do relatório final para apurar os procedimentos elencados sob rito da lei nº 8.112, de 1990 deverá ser criteriosa e objetiva, de caráter expositivo, e conterá de modo claro e ordenado:

I - preâmbulo: com o resumo dos fatos ocorridos antes da instauração da comissão, indicando, inclusive, a data da ciência da suposta irregularidade pela autoridade instauradora;

II - fatos apurados pela comissão durante a instrução;

III - referência às provas colhidas e diligências realizadas na instrução;

IV - motivos da indiciação, com a descrição das irregularidades identificadas e especificação das provas levadas em consideração, o nexo causal entre essas provas e a irregularidade praticada, a autoria e a tipificação adotada;

V - apreciação de todas as teses da defesa;

VI - conclusão (se for o caso de concluir pela responsabilização do servidor, devem-se indicar os dispositivos legais transgredidos e sugestão de penalidades; no caso de absolvição, devem-se apresentar razões e fatos que levaram a tal entendimento);

VII - informação de indícios de possível configuração de crime e de danos a serem ressarcidos ao erário;

VIII - recomendações ou sugestões, se cabíveis, sobre medidas que podem ser adotadas pela Administração para melhoria da gestão; e

IX - Análise do prazo prescricional;

§2º A comissão remeterá à Corregedoria-Geral o relatório final, acostado aos autos originais do processo.

§3º O relatório final da comissões, de cunho investigativo, deve indicar de forma clara e objetiva, a indicação; o fato; o agente; os elementos de informação; as provas; a possível tipificação; a prescrição, para subsidiar o juízo de admissibilidade da autoridade instauradora.

Art. 38. Os relatórios finais apresentados pelas comissões disciplinares, na forma do §1º do art. 37º, deverão ser encaminhados pela Corregedoria-Geral, antes do seu julgamento, à Consultoria Jurídica para análise e manifestação jurídica.

§1º Após a análise e emissão de Parecer Jurídico, a Consultoria Jurídica enviará o processo à autoridade julgadora competente para proferir decisão.

§2º Compete ao Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente aplicar as penalidades de suspensão a partir de 05 (cinco) dias até o limite de 30 (trinta) dias, nos termos do inciso III do art. 141 da Lei nº 8.112, de 1990.

§3º Quando se tratar de aplicação das penalidades de suspensão acima de 30 (trinta) dias, nos termos do inciso II, do art. 141, da Lei nº 8.112, de 1990; de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor, a teor do inciso I, do art. 141 c/c o inciso I, do art. 1º, do Decreto nº 3.035, de 1990; e de destituição ou conversão da exoneração em destituição do cargo em comissão, inclusive nas hipóteses previstas no inciso III, do art. 1º, do Decreto nº 3.035, de 1999 os autos devem ser encaminhados ao Ministro de Estado do Meio Ambiente, para apreciação e julgamento.

Art. 39. A Autoridade Julgadora, após o julgamento, deverá encaminhar os autos do processo disciplinar diretamente a Corregedoria-Geral, para providenciar registro e atualização no Sistema CGU/PAD.

§1º Após o cadastramento no sistema supracitado, a autoridade julgadora, se necessário, encaminhará o processo à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, para fins dos registros de sua competência.

§2º Os processos disciplinares que envolverem servidores do quadro de pessoal do Ministério do Meio Ambiente serão arquivados na Corregedoria-Geral.

§3º O encaminhamento e a atualização referidos no caput desse artigo devem ocorrer em face de todos os processos julgados no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, ainda que a instauração tenha se dado em algum dos órgãos da Administração Indireta.

Art. 40. Esta Portaria entra em vigor em 04 de janeiro de 2021, devendo ser observada em todos os processos que vierem a ser instaurados a partir desta data.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 26, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a regulamentação do Art. 4º, § 8º, Art. 15, dos Capítulos V e VII e Art. 23, § 3º da Resolução CONAMA 492, de 20 de dezembro de 2018, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeado por Decreto da Presidência da República de 9 de janeiro de 2019, este publicado no Diário Oficial da União (D.O.U) - Edição Extra de 9 de janeiro de 2019, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, incisos I, V e VIII, do Anexo I do Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017, que aprovou a Estrutura Regimental do Ibama, publicado no D.O.U. de 25 de janeiro de 2017, e o art. 132 do Anexo I da Portaria Ibama nº 4.396, de 10 de dezembro de 2019, publicada no D.O.U. do dia subsequente, com fundamento no art. 7º, inc. XII e XIII, da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, no art. 8º, inciso VI, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, no art. 3º da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, e na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 492, de 20 de dezembro de 2018, e considerando o constante no Processo nº 02001.003797/2020-74, resolve:

Art. 1º Regulamentar, em conformidade com a Resolução CONAMA 492, de 2018:

I - os procedimentos de medição da emissão de poluentes provenientes da emissão evaporativa e de emissão de vapor durante o abastecimento, conforme previsto no art. 15 da Resolução CONAMA 492, de 2018;

II - a aplicação dos fatores de deterioração e a determinação dos fatores de deterioração de acordo com os critérios de volume de produção, conforme previsto nos Art. 4º, § 8º, Art. 23, § 3º e Capítulo V da Resolução CONAMA 492, de 2018;

III - determinar o procedimento para obtenção e aplicação dos fatores de amaciamento para todos os poluentes a serem reportados no Relatório de Valores de Emissão da Produção (RVEP), conforme previsto no Capítulo VII da Resolução CONAMA 492, de 2018.

Art. 2º Ficam estabelecidos os fatores de deterioração de emissão evaporativa e de reabastecimento juntamente com os procedimentos para a utilização de métodos alternativos para sua determinação.

CAPÍTULO I

DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO DA EMISSÃO DE POLUENTES PROVENIENTES DE EMISSÃO EVAPORATIVA E DE ABASTECIMENTO

Art. 3º A partir da Fase PROCONVE L7, os procedimentos de ensaio de emissões evaporativa e da emissão de vapor durante o abastecimento, assim como os critérios de agrupamento em famílias, serão realizados em conformidade com norma técnica brasileira ABNT NBR 16927.

§ 1º Alternativamente, para o cálculo de emissão evaporativa e de abastecimento, quando o veículo for abastecido com etanol, poderá ser utilizada a regulamentação dos Estados Unidos da América 40 CFR § 86.143-96 - Cálculos; emissões evaporativas (Calculations; evaporative emissions), item (c), até ser publicada regulamentação nacional equivalente pelo Ibama, considerando o disposto na Norma ABNT NBR 16927 ou sucedâneas.

§ 2º Alternativamente, para veículos elétricos híbridos, recarregáveis por fonte externa de energia ou não, (VEH), dotados de tecnologias de controle ativas das emissões evaporativas ou de reabastecimento, como por exemplo os dotados de tanque pressurizado, poderá ser utilizado procedimento aceito por autoridade norte americana - Agência de Proteção Ambiental (United States Environmental Protection Agency - USEPA) ou Agência de Proteção Ambiental da Califórnia (California Environmental Protection Agency - Air Resources Board - CARB) - e aprovado pelo Ibama, ou procedimento alternativo aprovado pelo Ibama, ou ainda pelo procedimento constante na Norma ABNT NBR 16927.

§ 3º Caso o fabricante ou importador opte por usar procedimento já aprovado pela USEPA ou pelo CARB, conforme descrito no § 2º, o mesmo deve submeter, para a aprovação do Ibama, declaração de que utilizará procedimento conforme diretrizes estabelecidas pelos Estados Unidos da América no Código de Regulamentações Federais (Code of Federal Regulations - CFR) 86.132.96 e 86.133.96.

CAPÍTULO II

DOS FATORES DE DETERIORAÇÃO DAS EMISSÕES DE ESCAPAMENTO

Art. 4º A partir da Fase PROCONVE L7, os agrupamentos de veículos ou motores mencionados no art. 16 e os métodos de ensaios de durabilidade alternativos mencionados no art. 17 da Resolução CONAMA 492, de 2018, deverão atender aos critérios da norma técnica brasileira ABNT NBR 16897.

§ 1º Para os agrupamentos de veículos ou motores cuja previsão de vendas anuais seja superior a 15.000 (quinze mil) unidades, os fatores de deterioração relativos aos gases de exaustão deverão ser determinados conforme norma técnica brasileira ABNT NBR 16897 dentro de um prazo máximo permitido de 24 meses, além do ano em que o critério de vendas anuais for ultrapassado, sendo que neste período deverão ser adotados os valores dos fatores de deterioração pré-definidos para emissão de escapamento, conforme Tabela 4 do Anexo da Resolução CONAMA 492, de 2018.

§ 2º Caso o fabricante ou importador opte por usar procedimento de envelhecimento em banco de ensaio de motor descrito na Norma ABNT NBR 16897, os fatores de deterioração da emissão de escapamento deverão ser determinados dentro de um prazo máximo de 12 meses, além do ano em que o critério de vendas anuais for ultrapassado, sendo que neste período deverão ser adotados os valores de fatores de deterioração pré-definidos para emissão de escapamento conforme Tabela 4 do Anexo da Resolução CONAMA 492, de 2018.

§ 3º Os métodos de ensaios de durabilidade alternativos mencionados no art. 17 da Resolução CONAMA 492, de 2018, poderão ser aprovados pelo Ibama, desde que o fabricante ou importador comprovem a equivalência ou maior rigor em relação à Norma ABNT NBR 16897, devendo o prazo para determinação dos fatores de deterioração ser aprovado pelo Ibama.

Art 5º Os fatores de deterioração determinados conforme os §§ 1º, 3º e 4º do art. 16 da Resolução CONAMA 492, de 2018, deverão ser aplicados sobre a média dos resultados da emissão de poluentes apresentados para a homologação após serem multiplicados pelos respectivos fatores Ki, se houver, em todos os modelos de veículos abrangidos pelos respectivos agrupamentos de motores.

§ 1º Depois de aplicados os fatores conforme o caput, os resultados devem atender os limites legais do PROCONVE L7 ou o nível de emissões homologado do PROCONVE L8 declarado no INFOSERV.

§ 2º Caso exista um aumento no nível de emissões homologado após aplicação dos novos fatores, o fabricante ou importador deverá solicitar uma nova Licença para uso da Configuração de Veículos ou Motor (LCVM) com o novo nível de emissões, sendo possível a declaração de um nível acima conforme o § 12 do Art. 4º da Resolução CONAMA 492, de 2018.

§ 3º Caso exista uma redução no nível de emissões homologado após aplicação dos novos fatores, o fabricante ou importador poderá solicitar uma nova Licença para uso da Configuração de Veículos ou Motor (LCVM) com o novo nível de emissões, os quais podem ter seu nível de homologação da Fase PROCONVE L8 reclassificado.

CAPÍTULO III

DOS FATORES DE DETERIORAÇÃO DAS EMISSÕES EVAPORATIVAS E DE ABASTECIMENTO

Art. 6º Para a Fase PROCONVE L7, o fabricante ou importador deverá aplicar os fatores de deterioração pré-definidos de 10% para as emissões evaporativas e de reabastecimento, quando aplicável, de forma a atender os respectivos limites.

Parágrafo único. Opcionalmente, a critério do fabricante ou importador, a comprovação de atendimento mediante ensaio poderá ser realizada seguindo-se os procedimentos estabelecidos no Art. 7º desta Instrução Normativa.

Art. 7º A partir da Fase PROCONVE L8, o fabricante ou importador deverá comprovar o atendimento aos limites das emissões evaporativas e de reabastecimento, considerando o total de vendas dos agrupamentos (famílias de sistema de controle evaporativo), conforme uma das seguintes alternativas:

§ 1º Para veículos cujos agrupamentos de família de sistemas de controle evaporativo tenham previsão de vendas anuais maiores que 15.000 (quinze mil) unidades, a comprovação do atendimento aos limites poderá ser feita após a aplicação dos fatores de deterioração, os quais deverão ser determinados seguindo a norma NBR 16927, na qual o veículo é envelhecido por 160.000 km em pista ou dinamômetro de chassis, dentro de um prazo máximo permitido de 24 meses além do ano em que o critério de vendas anuais for ultrapassado, sendo que neste período deverá ser adotado o valor de fator de deterioração conforme Art. 6º desta Instrução Normativa.

§ 2º Para veículos cujos agrupamentos de família de sistemas de controle evaporativo tenham previsão de vendas anuais maiores que 15.000 (quinze mil) unidades, a comprovação do atendimento aos limites poderá ser feita com o uso de um veículo já envelhecido ou com o uso de componentes e sistemas já envelhecidos seguindo procedimento aceito pela USEPA ou pelo CARB e aprovado pelo Ibama, ou pela Norma ABNT NBR 16927 ou procedimento alternativo aprovado pelo Ibama, no ato da certificação, sem a aplicação do fator de deterioração, ou dentro de um prazo máximo permitido de 12 meses além do ano em que o critério de vendas anuais for ultrapassado, sendo que neste período deverão ser adotados os valores de fatores de deterioração conforme Art. 6º desta Instrução Normativa.

§ 3º Para veículos cujos agrupamentos de família de sistemas de controle evaporativo tenham previsão de vendas anuais maiores que 15.000 (quinze mil) unidades, a comprovação do atendimento aos limites poderá ser feita após a determinação dos fatores de deterioração com o uso de um veículo já envelhecido ou com o uso de componentes e sistemas já envelhecidos, seguindo procedimento aprovado por autoridade norte americana (EPA ou CARB) ou pela Norma ABNT NBR 16927 ou procedimento alternativo aprovado pelo Ibama, dentro de um prazo máximo permitido de 12 meses além do ano em que o critério de vendas anuais for ultrapassado, sendo que neste período deverão ser adotados os valores de fatores de deterioração conforme Art. 6º desta Instrução Normativa.

§ 4º Caso o fabricante ou importador opte por usar procedimento já autorizado por autoridade norte americana (USEPA ou CARB), conforme § 2º acima, o mesmo deve submeter declaração de que utilizará o procedimento igual ao norte americano para a aprovação do Ibama.

CAPÍTULO IV

DOS FATORES DE AMACIAMENTO APLICADOS EM VALORES REPORTADOS NO RVEP

Art. 8º A partir da Fase PROCONVE L7, em ensaios para efeito de obtenção de valores a serem reportados no Relatório de Valores de Emissão da Produção (RVEP), poderão ser aplicados fatores de amaciamento previamente determinados como redutor da medição obtida nos valores de óxidos de nitrogênio (NOx) obtidos em veículos diesel novos, e de valores de material particulado obtidos em veículos do ciclo Otto novos com injeção direta e com baixa rodagem, e também para cada poluente regulamentado.

Parágrafo único. O procedimento para obtenção e aplicação dos fatores de amaciamento deverá estar de acordo com o constante no ANEXO dessa Instrução Normativa.

Art. 9º As condições para a elaboração do RVEP estão definidas na Resolução CONAMA nº 299, de 25 de outubro de 2001.

Art. 10. Esta Instrução Normativa entra em vigor após 10 (dez) dias da data de sua publicação.

EDUARDO FORTUNATO BIM

ANEXO

1. Procedimento para a determinação dos fatores de amaciamento

1.1. Ensaiar os veículos conforme normas ABNT NBR 6601 ou ABNT NBR 16567 para a condição de novo conforme o item 1.2, e na condição de amaciado conforme item 1.3, para cada tipo de combustível aplicável ao veículo.

1.1.1. Para fins dos ensaios para a determinação dos fatores de amaciamento, um veículo é considerado novo quando tiver no máximo 50 km (cinquenta quilômetros) de rodagem acumulada antes do início do pré-condicionamento para o ensaio descrito no item 1.1.

1.2. O resultado na condição de novo será determinado através da média aritmética de 3 (três) amostras diferentes de veículos novos de uma mesma Licença para Uso da Configuração de Veículo ou Motor (LCVM), sendo feito 1 (um) ensaio para cada amostra.

1.2.1. As amostras de veículos devem ser representativas da produção e escolhidas aleatoriamente, evitando-se numeração de chassi sequencial.

1.3. O resultado na condição de amaciado será determinado através da média aritmética das 3 (três) amostras de veículos testados no item 1.2, sendo realizados no mínimo 1 (um) ensaio em cada amostra.

1.4. O fator de amaciamento para cada combustível será calculado e poderá ser aplicado, a critério do fabricante ou importador, para cada poluente regulamentado, de acordo com a Equação 1 abaixo:

Equação 1

$fa(i) = Xa(i)/Xn(i)$	(1)

onde:

fa(i) = fator de amaciamento para o poluente (i)

Xa(i) = Média do poluente (i) na condição amaciado

Xn(i) = Média do poluente (i) na condição novo

2. Procedimento para aplicação do fator de amaciamento:

2.1. O fator de amaciamento determinado poderá ser aplicado aos veículos integrantes do mesmo agrupamento definidos conforme os critérios atendidos simultaneamente abaixo:

a) número de cilindros;

b) configuração do bloco (V6, L6, L4 etc.);

c) EGR (presença ou não e suas características);

d) quantidade e posição de válvulas de admissão e de escape;

e) tipo de arrefecimento (ar ou substância líquida);

f) distância entre centros dos cilindros;

g) capacidade volumétrica nominal (cilindrada);

h) tipo de aspiração (natural ou sobre alimentado);

i) ciclo de combustão (Otto ou Diesel);

j) sistema de injeção de combustível (direta, indireta ou combinada);

k) tipo(s) do(s) catalisador(es) quanto a função (de oxidação ou de oxidação e redução);

l) filtro de material particulado (presença ou não e suas características);

m) quantidade de conversores catalíticos;

n) posição do conversor catalítico ("underbody", "close coupled'', ou outros);

o) por taxa de equivalência catalítica (cálculo e variação conforme ABNT NBR 14008, NBR 16897 ou normas sucedâneas);

p) tipo de transmissão (manual ou automática) e número de marchas.

3. Condição de amaciamento

3.1. Para o acúmulo de quilometragem poderá ser utilizado o combustível comercial ou padrão de emissões, a critério de cada fabricante ou importador.

3.2. O acúmulo de quilometragem deverá ser realizado de acordo com o critério de cada fabricante ou importador, limitado a 3.000 km (três mil quilômetros), com 5% de tolerância, antes da medição de emissões.

4. Condição para ensaio

4.1. Para a realização dos ensaios de emissões deverá ser utilizado o combustível padrão de emissões, conforme definido na ABNT NBR 6601 ou NBR 16567.

5. Apresentação de resultados

5.1. A declaração de utilização do fator de amaciamento, acompanhado do memorial de cálculo e dos respectivos relatórios de ensaios de emissão deverão ser apresentados no mesmo prazo de apresentação dos Relatórios de Valores de Emissão da Produção (RVEP) para cada configuração de veículo.

5.2. Os resultados dos relatórios de ensaios de emissão deverão ser fornecidos no formato do Anexo C1 - Condições e Resultados de Ensaios de Emissão Veículo Leve, da Portaria Ibama nº 167, de 1997, com respectivo cálculo do fator de amaciamento para cada poluente.

6. Aplicação dos Fatores de Amaciamento nos RVEP

6.1. Os RVEP devem ser preenchidos com os valores dos poluentes medidos, corrigidos pelos respectivos fatores de amaciamento, quando aplicáveis, e determinados em cada veículo novo ensaiado.

6.2. Os valores da média e do desvio padrão na condição amaciado passam a ser os valores a serem considerados para atender as condições previstas nos itens 2.7 e 3.2.1 do anexo da Resolução CONAMA nº 299, de 2001, conforme o disposto na Equação 2:

Equação 2

$Xa(i) + k \cdot sa(i) \leq L(i)$	(2)

onde:

Xa(i) = Média do poluente (i) na condição amaciado

k = fator estatístico estabelecido na Tabela 1 do Anexo da Resolução CONAMA nº 299, de 2001

sa(i) = desvio padrão do poluente (i)

L(i) = limite legal estabelecido para o poluente (i)

6.3. O valor de referência, definido no item 3.2.1 da Resolução CONAMA nº 299/2001, para cada poluente (i) é a respectiva média obtida na avaliação da produção do semestre imediatamente anterior, corrigido pelo respectivo fator de amaciamento.

Ministério de Minas e Energia

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO

PORTARIA Nº 440, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso VI, da Portaria MME nº 281, de 29 de junho de 2016, tendo em vista o disposto no art. 4º do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, e no art. 5º da Portaria MME nº 245, de 27 de junho de 2017, resolve:

Processo nº 48340.003991/2020-18. Interessada: Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 09.095.183/0001-40. Objeto: Aprovar como prioritário, na forma do art. 2º, § 1º, inciso III, do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, o projeto de investimento em infraestrutura de distribuição de energia elétrica (2021) que compreende a expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica, não incluídos os investimentos em obras do Programa "LUZ PARA TODOS" ou com participação financeira de terceiros, constantes do Plano de Desenvolvimento da Distribuição - PDD de referência, apresentado à ANEEL no Ano Base (A) de 2020, de titularidade da interessada, para os fins do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011.

A íntegra desta Portaria consta nos autos e encontra-se disponível no endereço eletrônico http://www.mme.gov.br/web/guest/secretaria-executiva/projetos-prioritarios.

PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES

PORTARIA Nº 441, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, da Portaria MME nº 281, de 29 de junho de 2016, tendo em vista o disposto no art. 6º do Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, e no art. 4º da Portaria MME nº 318, de 1º de agosto de 2018, resolve:

Processo nº 48500.004979/2020-32. Interessada: Lavras 6 Energias Renováveis S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 35.306.327/0001-70. Objeto: Aprovar o enquadramento no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI do projeto de geração de energia elétrica da Central Geradora Fotovoltaica denominada Lavras 6, cadastrada com o Código Único do Empreendimento de Geração - CEG: UFV.RS.CE.037870-4.01, objeto da Resolução Autorizativa ANEEL nº 9.290, de 13 de outubro de 2020, de titularidade da Interessada.

A íntegra desta Portaria consta nos autos e encontra-se disponível no endereço eletrônico http://www.mme.gov.br/web/guest/reidi-repenec.

PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.532, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -ANEEL, com base no Art. 16, IV, do Regimento Interno da ANEEL, resolve:

Processo nº 48500.005983/2020-18. Interessado: Usina de Energia Fotovoltaica Graviola I S.A., Usina de Energia Fotovoltaica Graviola II S.A., Usina de Energia Fotovoltaica Graviola III S.A. e Usina de Energia Fotovoltaica Graviola IV S.A . Objeto: declara de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Usina de Energia Fotovoltaica Graviola I S.A., da Usina de Energia Fotovoltaica Graviola II S.A., da Usina de